

ДОГОВОР № _____

о пилотном внедрении программного обеспечения

и предоставлении права использования на период опытной эксплуатации

г. Волгоград

«_____» _____ 20_____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «СМИТ», ИНН 3461009378, ОГРН 1143443002273, именуемое в дальнейшем **«Исполнитель»**, в лице генерального директора Письменного П. Е., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____, ИНН _____, ОГРН _____, именуемое в дальнейшем **«Клиент»**, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Термины

- 1 ПО** — программа для ЭВМ «СМИТ Биллинг», исключительные права на которую принадлежат Исполнителю, в составе согласно Приложению № 1.
- 2 Пилотный период** — срок опытной эксплуатации ПО в инфраструктуре Клиента на условиях настоящего Договора.
- 3 Сервер Клиента** — вычислительные мощности, предоставляемые Клиентом и отвечающие требованиям Приложения № 2.
- 4 Данные Клиента** — сведения, размещаемые в ПО Клиентом или переносимые из его прежней системы, включая персональные данные абонентов Клиента.
- 5 Ввод в опытную эксплуатацию** — момент подписания Сторонами акта по форме Приложения № 5.

2. Предмет Договора

- 1** Исполнитель предоставляет Клиенту право использования ПО на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение Пилотного периода, а также выполняет работы по установке ПО на Сервере Клиента, переносу Данных Клиента из прежней системы и обучению персонала Клиента.
- 2** Клиент принимает на себя встречные обязательства, предусмотренные разделом 8 настоящего Договора, и обеспечивает условия, необходимые для опытной эксплуатации ПО.
- 3 Лицензионное вознаграждение и плата за работы в течение Пилотного периода не взимаются.** Стороны подтверждают, что настоящий Договор не является договором дарения: предоставление Исполнителя обусловлено встречным предоставлением Клиента, предусмотренным разделом 8, и имеет для Исполнителя самостоятельную коммерческую ценность.
- 4** Настоящий Договор является смешанным и содержит элементы лицензионного договора и договора возмездного оказания услуг.

3. Срок пилотного периода

- 1** Пилотный период составляет **6 (шесть) календарных месяцев** и исчисляется со дня ввода ПО в опытную эксплуатацию.
- 2** Срок установлен исходя из того, что объективная оценка биллинговой системы возможна не ранее прохождения двух-трёх полных расчётных циклов, включая ежемесячные начисления, разбор банковских выписок и формирование отчётности.
- 3** Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств, в том числе предусмотренных разделами 8, 12 и 13.

4. Права на ПО

- 1 Исключительное право на ПО принадлежит Исполнителю и по настоящему Договору не переходит.
- 2 Клиенту предоставляется право использования ПО путём воспроизведения и запуска на Сервере Клиента для собственных нужд, без ограничения числа обслуживаемых абонентов и рабочих мест.
- 3 Клиент не вправе: передавать право использования третьим лицам, предоставлять доступ к ПО для обслуживания абонентов третьих лиц, декомпилировать, модифицировать и распространять ПО, удалять сведения о правообладателе.
- 4 Исключительные права на доработки ПО, выполненные Исполнителем в том числе по замечаниям Клиента, принадлежат Исполнителю. Клиент получает право использования таких доработок на условиях настоящего Договора.
- 5 Территория использования — Российская Федерация.

5. Установка и ввод в опытную эксплуатацию

- 1 Клиент предоставляет Сервер Клиента и удалённый доступ к нему в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора.
- 2 Исполнитель устанавливает ПО и переносит Данные Клиента в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления доступа. Срок продлевается соразмерно, если данные прежней системы требуют дополнительной подготовки, о чём Исполнитель уведомляет Клиента.
- 3 По завершении установки Стороны подписывают акт ввода в опытную эксплуатацию (Приложение № 5). При наличии замечаний, препятствующих эксплуатации, Клиент указывает их в акте; Исполнитель устраняет их в течение 10 (десяти) рабочих дней.
- 4 Перенос данных выполняется из систем Carbon, Mikbill, UTM5 и иных при наличии выгрузки в читаемом формате. Полнота переноса подтверждается сверкой: остатки лицевых счетов, число абонентов и действующих услуг после переноса должны совпадать с данными прежней системы.

6. Обязанности Исполнителя

- 1 Установить ПО, перенести данные и обучить персонал Клиента (до 4 часов дистанционно).
- 2 Обеспечивать сопровождение в объёме Приложения № 3 в течение всего Пилотного периода.
- 3 Предоставлять обновления ПО, выпускаемые в течение Пилотного периода.
- 4 Устранять ошибки ПО в сроки, установленные Приложением № 3.
- 5 Соблюдать конфиденциальность и требования к обработке персональных данных (разделы 9 и 10, Приложение № 4).
- 6 Не совершать действий, приводящих к утрате или искажению Данных Клиента; выполнять резервное копирование перед изменениями, затрагивающими данные.

7. Обязанности Клиента

- 1 Предоставить Сервер Клиента, доменное имя и доступ, отвечающие Приложению № 2.
- 2 Назначить ответственное лицо, уполномоченное принимать решения по внедрению, и сообщить его контактные данные.
- 3 Обеспечить участие сотрудников в обучении и опытной эксплуатации.
- 4 Использовать ПО в объёме предоставленных прав, не допускать передачи учётных данных третьим лицам.
- 5 Направлять Исполнителю замечания и предложения по работе ПО.
- 6 Обеспечить правомерность обработки персональных данных абонентов, включая наличие оснований для их передачи Исполнителю как лицу, осуществляющему обработку по поручению.

8. Встречное предоставление Клиента

- 1 Клиент обязуется предоставлять Исполнителю обратную связь о работе ПО: не реже одного раза в месяц в течение Пилотного периода, в свободной форме, с указанием выявленных недостатков и предложений.
- 2 При условии успешной опытной эксплуатации Клиент в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты окончания Пилотного периода предоставляет Исполнителю письменный отзыв о работе ПО по форме Приложения № 6 и даёт согласие на использование своего наименования, товарного знака и логотипа в маркетинговых материалах Исполнителя.
- 3 Клиент участвует в подготовке описания опыта внедрения (кейса): предоставляет сведения о ходе внедрения и согласовывает текст. Исполнитель направляет текст на согласование не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до публикации; Клиент вправе исключить из публикации любые сведения, составляющие коммерческую тайну, в том числе финансовые показатели и число абонентов.
- 4 Обязанность предоставить отзыв и участвовать в подготовке кейса не возникает, если ПО не было введено в опытную эксплуатацию либо если в течение Пилотного периода не были устранены ошибки, препятствующие использованию ПО по назначению.
- 5 Клиент вправе дать отрицательный отзыв. Публикация отзыва без согласования его текста с Клиентом не допускается.

9. Персональные данные

- 1 Клиент является оператором персональных данных своих абонентов и работников.
- 2 Исполнитель обрабатывает персональные данные по поручению Клиента в соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных». Условия поручения определены Приложением № 4, которое является неотъемлемой частью Договора.
- 3 Исполнитель обязуется соблюдать конфиденциальность персональных данных, обеспечивать их безопасность при обработке, не раскрывать и не распространять их без согласия Клиента, а также по требованию Клиента прекратить обработку и уничтожить полученные данные.
- 4 Доступ работников Исполнителя к Данным Клиента предоставляется по защищённому каналу, персонально и в объёме, необходимом для исполнения Договора; действия в ПО фиксируются средствами журналирования.

10. Конфиденциальность

- 1 Конфиденциальной признаётся любая информация Сторон, полученная в связи с исполнением Договора, в том числе сведения о клиентской базе, тарифах, финансовых показателях, технической инфраструктуре, а также исходный код и техническая документация ПО.
- 2 Стороны не раскрывают конфиденциальную информацию третьим лицам в течение срока действия Договора и 3 (трёх) лет после его прекращения, за исключением случаев, предусмотренных законом.
- 3 Не является нарушением раскрытие сведений, которые стали общедоступными не по вине раскрывающей Стороны, а также использование Исполнителем сведений в объёме, согласованном Клиентом в порядке пункта 8.3.

11. Ответственность Сторон

- 1 В течение Пилотного периода ПО предоставляется в состоянии «как есть». Исполнитель не гарантирует отсутствия ошибок, но обязуется устранять их в порядке Приложения № 3.
- 2 Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договору ограничена суммой 99 000 (девяносто девять тысяч) рублей, соответствующей стоимости годовой лицензии на ПО по действующему прейскуранту Исполнителя.
- 3 Стороны не возмещают друг другу упущенную выгоду и иные косвенные убытки.

- 4 Ограничения ответственности не применяются к случаям умышленного нарушения, разглашения конфиденциальной информации и нарушения требований к обработке персональных данных.
- 5 Исполнитель не отвечает за последствия, вызванные действиями Клиента, недоступностью Сервера Клиента, каналов связи или сторонних сервисов (банков, платёжных систем, операторов связи).

12. Данные Клиента, их возврат и удаление

- 1 Данные Клиента, размещённые в ПО, принадлежат Клиенту. ПО и данные размещаются на Сервере Клиента; Исполнитель не хранит копии Данных Клиента вне периметра Клиента, за исключением резервных копий, создаваемых по пункту 6.6 и хранящихся на Сервере Клиента.
- 2 По требованию Клиента в любой момент Исполнитель предоставляет выгрузку Данных Клиента в открытом формате (дамп базы данных PostgreSQL и выгрузка ключевых справочников в CSV) в срок не более 10 (десяти) рабочих дней.
- 3 В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты прекращения Договора Исполнитель прекращает обработку Данных Клиента, удаляет полученные учётные данные доступа и уничтожает имеющиеся у него копии, о чём уведомляет Клиента.

13. Завершение пилотного периода

- 1 Не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания Пилотного периода Стороны обсуждают итоги опытной эксплуатации.
- 2 При намерении продолжить использование ПО Стороны заключают лицензионный договор на условиях действующего прейскуранта Исполнителя. На дату заключения настоящего Договора стоимость лицензии составляет 99 000 рублей в год независимо от числа абонентов; дополнительные модули — 2 500 рублей в месяц за модуль.
- 3 Для Клиента, участвовавшего в пилотном внедрении, цена лицензии не подлежит увеличению в течение первого года после Пилотного периода.
- 4 При отказе от продолжения ПО подлежит удалению с Сервера Клиента, а Данные Клиента остаются у Клиента. Выгрузка данных производится в порядке пункта 12.2.

14. Изменение и расторжение

- 1 Любая из Сторон вправе отказаться от Договора, уведомив другую Сторону не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней. Клиент вправе сделать это без объяснения причин.
- 2 При отказе Клиента до истечения Пилотного периода обязательства раздела 8 прекращаются, за исключением обязанности предоставить обратную связь о причинах отказа.
- 3 Изменения оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме.

15. Прочие условия

- 1 Переписка по электронной почте с адресов, указанных в разделе 16, признаётся юридически значимой, за исключением уведомлений о расторжении Договора.
- 2 Документы, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначны документам на бумажном носителе.
- 3 Споры разрешаются путём переговоров; претензионный порядок обязателен, срок ответа на претензию — 15 (пятнадцать) рабочих дней. Не урегулированные споры рассматриваются в арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
- 4 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
- 5 Приложения № 1–6 являются неотъемлемой частью Договора.

16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель

ООО «СМИТ»

ИНН 3461009378 · КПП 346101001

ОГРН 1143443002273

400080, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 80, оф. 1

р/с 40702810726090000151

АО «АЛЬФА-БАНК» Филиал «РОСТОВСКИЙ»

к/с 30101810500000000207 · БИК 046015207

Тел. +7 (937) 555-11-22

E-mail: ask@support.smit34.ru

Генеральный директор _____ / Письменный П. Е. /

Клиент

ИНН _____ · КПП _____

ОГРН _____

Адрес: _____

р/с _____

Банк _____

к/с _____ · БИК _____

Тел. _____

E-mail: _____

Должность _____ / _____ /

Приложение № 1. Состав программного обеспечения

Клиенту предоставляется доступ ко всем модулям платформы в текущей версии:

группа	модули
Ядро	Абоненты и лицевые счета, тарифы и начисления, финансовые операции, обещанный платёж, автоблокировка, отчёты и аудит
Доступ и сеть	FreeRADIUS (PPPoE, IPoE), управление NAS, IP-пулы, карта сети, мониторинг оборудования
Деньги	Платёжные системы, банковские выписки, фискализация по 54-ФЗ, документы (счета, акты)
Работа с клиентами	Поддержка, CRM и воронки, лендинги, рассылки, личный кабинет, мобильное приложение
Дополнительно	IPTV, телефония, видеонаблюдение, склад, COPM, AI-ассистент, мультиорганизация

Состав может расширяться: обновления, выпущенные в течение Пилотного периода, предоставляются без дополнительной платы.

Приложение № 2. Требования к серверу Клиента

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Процессор и память	от 4 ядер и 8 ГБ оперативной памяти — для оператора до 5 000 абонентов; от 8 ядер и 16 ГБ — при использовании видеонаблюдения
Диск	SSD от 100 ГБ; при видеоархиве — отдельный том под записи
Операционная система	Ubuntu 22.04 LTS, Debian 11 или новее
Окружение	Docker и Docker Compose; ПО поставляется контейнерами
Сеть	публичный IP-адрес, доменное имя, открытые порты 80/443, доступность RADIUS-портов из сети Клиента
Доступ	SSH-доступ для работников Исполнителя на период внедрения и сопровождения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Регламент сопровождения в период пилотного внедрения

УРОВЕНЬ	ЧТО ОТНОСИТСЯ	РЕАКЦИЯ И УСТРАНЕНИЕ
Критический	Абоненты не авторизуются, недоступен биллинг, не проходят начисления или платежи, утрата данных	реакция — 2 часа в рабочее время; устранение или обходное решение — 1 рабочий день
Существенный	Не работает отдельная функция, есть ручной обходной путь	реакция — 1 рабочий день; устранение — 5 рабочих дней
Обычный	Замечания к интерфейсу, пожелания, вопросы по работе	реакция — 2 рабочих дня; срок устранения согласуется

Рабочее время: с 9:00 до 18:00 по московскому времени, кроме выходных и нерабочих праздничных дней. Обращения принимаются по электронной почте ask@support.smit34.ru, в Telegram и через раздел поддержки в самом ПО.

В течение первого месяца опытной эксплуатации Клиенту предоставляется прямой контакт с разработчиками для оперативного решения вопросов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Поручение на обработку персональных данных

- Цель обработки:** установка, настройка и сопровождение ПО, перенос данных, диагностика и устранение ошибок.
- Категории субъектов:** абоненты Клиента (физические лица и представители юридических лиц), работники Клиента.
- Категории данных:** фамилия, имя, отчество; адрес; номер телефона; адрес электронной почты; сведения о договоре и лицевом счёте; сведения об оказанных услугах и платежах; сведения документа, удостоверяющего личность, — в объёме, необходимом для исполнения требований к учёту абонентов.
- Действия:** хранение, уточнение, извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление — исключительно в объёме, необходимом для целей пункта 1. Передача данных третьим лицам не осуществляется.
- Меры защиты:** доступ по защищённому каналу и персональным учётным записям, разграничение прав, журналирование действий, шифрование каналов передачи, обязательство работников о неразглашении.
- Срок:** в течение срока действия Договора. По прекращении — обработка прекращается, имеющиеся копии уничтожаются в срок, установленный пунктом 12.3 Договора.
- Исполнитель не обязан получать согласие субъектов персональных данных; ответственность перед субъектами несёт Клиент как оператор.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Акт ввода в опытную эксплуатацию (форма)

г. _____ «_____» _____ 20_____ г.

Исполнитель установил ПО на Сервере Клиента, перенёс данные из прежней системы и провёл обучение персонала. Результаты сверки после переноса:

ПОКАЗАТЕЛЬ	ПРЕЖНЯЯ СИСТЕМА	СМИТ БИЛЛИНГ
Число абонентов		
Число действующих услуг		

Суммарный остаток лицевых счетов, ₽		
-------------------------------------	--	--

Замечания

Клиента:

ПО введено в опытную эксплуатацию. Пилотный период исчисляется с даты настоящего акта.

Исполнитель _____ / Письменный П. Е. /

Клиент _____ / _____ /

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Отзыв и согласие на публикацию (форма)

Настоящим

подтверждает опыт использования ПО «СМИТ Биллинг» в период с _____ по _____ и сообщает:

Клиент разрешает Исполнителю использовать настоящий отзыв, наименование и логотип Клиента в маркетинговых материалах, включая сайт и коммерческие предложения. Публикация описания опыта внедрения (кейса) производится после согласования текста с Клиентом в порядке пункта 8.3 Договора.

Отметьте, если применимо: ☐ не публиковать финансовые показатели; ☐ не публиковать число абонентов; ☐ публиковать без указания наименования.

Клиент _____ / _____ /